112年司法官律師考試 - 憲法（2301）

> 112年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 112年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理憲法部分（第1-20題）

第1題（原第1題）

有關平等權與平等原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 憲法所保障之各種權利，均應受法律平等保護，私法自治原則亦應遵循，故依居住權利平等，出租人不得因承租人年紀因素而拒絕出租
(B) 當聲請釋憲之人民無法主張憲法上之平等權時，立法機關行使職權仍須遵循平等原則者，違憲審查機關亦應依平等原則審查系爭規定
(C) 憲法第7條不僅為主觀權利，並為客觀價值規範，應適用於所有法領域，指導行政、立法與司法
(D) 國家機關為達成公行政任務，縱以私法形式所為之行為，亦應遵循平等原則

答案：(A)

第2題（原第2題）

依憲法及司法院解釋與憲法法庭裁判意旨，有關修憲程序與事項之敘述，下列何者正確？

(A) 領土變更之程序與修憲程序相同
(B) 因修憲機關具有民意基礎，故修憲無任何限制
(C) 人民及立法院皆得直接提出憲法修正案
(D) 憲法修正案交付人民複決時，須經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數之同意，始為通過

答案：(A)

第3題（原第3題）

有關扶持自耕農，依憲法及司法院解釋意旨與憲法法庭裁判，下列敘述何者錯誤？

(A) 法律規定私有農地所有權移轉時，承受人以能自耕者為限，並不違憲
(B) 耕地租約期滿時，如因收回耕地致承租人將失其家庭生活依據者，不得收回耕地，係保護農民之必要手段
(C) 耕地租約期滿後，法律如不問情狀如何，皆課予出租人按固定比例補償承租人之義務，應檢討修正
(D) 有關耕地租約最低租期之規定，並非必要且適當之手段，違反比例原則及契約自由

答案：(D)

第4題（原第4題）

中央流行疫情指揮中心公布航空公司機組人員防疫旅館隔離之相關規定，主要涉及下列何種基本權利之限制？

(A) 人身自由
(B) 居住自由
(C) 職業自由
(D) 人格發展自由

答案：(A)

第5題（原第5題）

關於講學自由或大學生權利，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列敘述何者錯誤？

(A) 憲法關於講學自由之規定，其目的包括保障學術自由
(B) 講學自由，就大學教育而言，包含研究自由、教學自由及學習自由
(C) 大學依法訂定章則，對品行重大偏差之學生，予以退學處分，屬大學自治之範疇
(D) 大學生所受大學之處分或措施，限於退學或類此之處分，始得提起行政爭訟

答案：(D)

第6題（原第6題）

有關於妨害名譽之行為，民法第195條第1項規定得請求回復名譽之適當處分，惟該適當處分並不包含判決命加害人公開道歉，倘加害人為自然人，係因為將不法侵害其憲法所保障之基本權利，下列何者並不包含在內？

(A) 言論自由
(B) 財產權
(C) 思想自由
(D) 人性尊嚴

答案：(B)

第7題（原第7題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列何種法律規定屬於違憲之事實上不平等？

(A) 夫妻非薪資所得應由納稅義務人及其配偶合併申報且合併計算其稅額，而不得選擇分別申報
(B) 納稅義務人申報受扶養人，除無謀生能力並確係其扶養者外，且須未滿20歲或滿60歲以上
(C) 特種考試警察人員考試三等考試筆試錄取未具警察教育體系學歷之人員，皆安排至臺灣警察專科學校受考試錄取人員訓練
(D) 受聘僱外國人其眷屬在勞工保險條例實施區域外死亡者，不得請領保險給付

答案：(C)

第8題（原第8題）

有關土地徵收，依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列敘述何者錯誤？

(A) 基於憲法正當程序之要求，國家辦理徵收應踐行最嚴謹之程序
(B) 辦理徵收時，國家應踐行公告及書面通知之程序
(C) 徵收之補償應儘速發給，否則徵收土地核准案即應失效
(D) 原土地所有權人之收回權雖係私法上請求權，亦受憲法財產權之保障

答案：(D)

第9題（原第9題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於工作權保障之敘述，下列何者正確？

(A) 不動產估價師法限制不動產估價師僅能設置單一事務所而無例外，使其於有重大公益或緊急情況之需要時，無法於其他處所執行不動產估價業務，已牴觸比例原則而與憲法保障工作權之意旨相違
(B) 臺北市街頭藝人從事藝文活動實施要點關於街頭藝人技藝之審查部分，雖涉及對人民選擇職業自由之主觀條件限制，但係為提供臺北市市民品質優良之娛樂之重要公共利益，且目的與手段間具實質關聯性而屬合憲
(C) 藥事法關於在全民健康保險實施滿 2 年後，醫師除於無藥事人員執業之偏遠地區或醫療急迫情形外，不得為藥品之調劑之規定，雖係對醫師執行職業自由之限制，但係為保障民眾之用藥安全，符合比例原則而屬合憲
(D) 身心障礙者保護法禁止非視障者從事按摩業，係屬對非視障者選擇職業自由之主觀條件限制，因按摩業之規範不甚明確，且未能形成多元競爭環境裨益消費者選擇，已牴觸比例原則而與憲法保障工作權之意旨相違

答案：(C)

第10題（原第10題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於訴訟權保障及法定法官原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 不得設置非常法院
(B) 憲法第16條訴訟權保障不包括法定法官原則
(C) 法定法官原則為法治國家所依循之憲法原則
(D) 法院案件之分配涉及法官之獨立審判職責及工作之公平負荷，得依法於合理及必要之範圍內，訂定補充規範

答案：(B)

第11題（原第11題）

依據司法院解釋，關於原住民族傳統文化權利之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 受憲法增修條文之明文肯認，國家有保障、扶助，並促其發展之義務
(B) 屬原住民族之集體權，身為成員之個別原住民，並不享有依循傳統文化生活之獨立的憲法上權利
(C) 國家法律若對原住民族傳統文化權利有保護不足之處，國家應負有積極修法之義務
(D) 原住民族傳統文化權利若與生態環境之保護產生衝突時，國家應為妥適調和，必要時非不得限制原住民族傳統文化權之行使

答案：(B)

第12題（原第12題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，汽車駕駛人肇事拒絕接受實施酒精濃度檢定者，主管機關若強制將其移由檢驗機構實施血液檢測，與人民之下列何種基本權無涉？

(A) 人身自由
(B) 身體權
(C) 名譽權
(D) 資訊隱私權

答案：(C)

第13題（原第13題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，下列涉及基本權限制之法規，何者因違反法律明確性原則而違憲？

(A) 槍砲彈藥刀械管制條例關於「自製之獵槍」之規定
(B) 藥害救濟法關於「常見且可預期之藥物不良反應」之規定
(C) 教師法關於「行為不檢有損師道，經有關機關查證屬實」之規定
(D) 懲治走私條例關於「管制物品及其數額由行政院公告」之刑罰規定

答案：(D)

第14題（原第14題）

依現行法制，關於行政院與立法院之關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政院院長由總統直接任命，毋庸立法院同意
(B) 立法院相關委員會開會審議預算時，國家通訊傳播委員會主任委員有應邀到會備詢之義務
(C) 行政院為執行總統發布之緊急命令而訂定執行要點，仍應送立法院審議
(D) 立法院對於行政院之重要政策不贊同時，得以決議移請行政院變更，行政院得經總統之核可，移請覆議

答案：(D)

第15題（原第15題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於立法院調查權，下列敘述何者錯誤？

(A) 立法院之調查權為其固有之權能且為輔助性之權力
(B) 立法院調查權之對象與事項，受權力分立與制衡原則之限制
(C) 立法院得經院會決議，調閱文件原本與影本
(D) 立法院調查權之行使對象，以與調查事項相關之政府人員為限

答案：(D)

第16題（原第16題）

關於考試院之敘述，下列何者錯誤？

(A) 考試委員依據憲法及法律獨立行使職權
(B) 憲法增修條文明定考試院設考試委員7人
(C) 考試院掌理公務人員保障事項
(D) 考試院得向立法院提出與其職權相關之法律案

答案：(B)

第17題（原第17題）

甲為常任文職公務員，國家基於甲公務員身分所為之行為，下列何者係屬於司法院之職權？

(A) 對於甲實施訓練
(B) 對甲之工作條件保障措施
(C) 對於甲提出彈劾
(D) 對於甲施以懲戒

答案：(D)

第18題（原第18題）

依憲法訴訟法規定，法院聲請憲法法庭裁判之程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 聲請書應記載聲請判決之理由、應受審查法律位階法規範在裁判上適用之必要性
(B) 聲請客體之法律位階法規範，應於該案件之裁判結果有直接影響者
(C) 聲請主體為各級法院院長

(D) 對裁判上所應適用之法律位階法規範，依其合理確信，認有牴觸憲法者

答案：(C)

第19題（原第19題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，立法院以總統提名之監察委員人選不適任為由，拒絕行使同意權時，下列敘述何者正確？

(A) 因係總統提名行為違憲，應重新提名
(B) 立法院遲不行使同意權，若造成憲政機關無法運作，其不行使同意權之行為違憲
(C) 對於立法院遲不行使同意權之行為，係屬議事自律事項，司法院不得介入
(D) 因涉及總統與立法院互動過程中所引發的爭議，均屬政治問題，憲法法庭得不受理

答案：(B)

第20題（原第20題）

甲縣所制定之自治條例，得規定下列何種事項？

(A) 於甲縣境內簽訂私法契約之生效要件
(B) 甲縣政府管理之公園其利用方式
(C) 於甲縣境內重量之計量方式
(D) 於甲縣境內教育制度之採行

答案：(B)
